

통 보

1. 제 목 : 국유재산 신규수탁 업무 절차 관리 강화 필요
2. 소관부점 : 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

12개 지역본부에서는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 위탁받은 국유재산에 대해 대부, 매각, 변상금 부과 등 재산관리·처분 업무를 수행하고 있다.

국유재산기획처에서는 국유재산 대부, 매각 등과 관련된 국유재산 시스템(이하 “국유BPM”이라 한다)의 전산 기능, 제도 개선 등의 업무를 수행하고 있고, 국유재산지원처는 디지털예산회계시스템(dBrain, 이하 “디브레인”이라 한다) 관리를 총괄하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제66조, 「같은 법 시행령」 제68조 등에 따르면 공사는 수탁 받은 국유재산의 대장 등을 갖추어 국유BPM상에서 관리하도록 되어 있고, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제4조에 따르면 재산의 위탁을 통지받은 경우 종전 재산관리기관으로부터 재산관리에 필요한 서류 인수 및 확인을 실시하고, 미비한 경우 서류 인수일로부터

5영업일 이내에 서류의 보완을 요청하도록 되어 있으며, 같은 요강 제5조에 따르면 재산의 실태조사는 기획재정부로부터 재산의 위탁을 통지받은 날로부터 15영업일 이내에 실시하여야 한다고 되어 있다.

일반적으로 국유재산 신규 수탁업무 절차는 [표 20]과 같이 지자체 등 종전재산관리기관에서 국유재산 수탁 관련 행정서류인 이관문서 및 전산자료인 디브레인 대장을 공사로 인계하면 공사에서 이를 인수하는 구조로 되어 있고¹⁾

[표 20] 인계·인수기관별 국유재산 신규수탁 업무절차

구 분	종전재산관리기관	KAMCO	
이 관문서 (행정서류)	이관문서 송신*	접수·등록, 적정성 검토 (K-Wings 접수, 국유BPM 등록)	수탁완료 (국유BPM상 관리대장 생성)
디브레인 (전산자료)	재산대장 송신	재산대장 접수·등록 (디브레인 수신완료)	

* 행정정보공동이용망을 이용한 전자문서유통시스템 또는 우편 등의 방법으로 송신함

공사 내 수탁업무 절차는 [표 21]과 같이 종전재산관리기관에서 국유 재산 인계·인수 문서, 디브레인에서 재산대장을 발송하면 ① (A → B·C단계) 재산관리 담당자가 K-Wings에서 문서 접수, 국유BPM에서 접수문서를 등록하고, ② (D → E단계) 디브레인 담당자가 수신 처리한 후 ③ (C·E → F단계) 이관문서 내용과 디브레인 자료의 정합성이 확인되면 재산관리 담당자가 국유BPM에서 관리대장을 생성하는 순서로 진행되고 있으며²⁾

1) 예컨대, ○○부 소관 국유재산 수탁 시 디브레인 대장이 전송되지 않아 신규로 생성하는 등의 일부 예외사항이 있으나 대부분의 국유재산은 [표 20]과 같은 절차로 수탁중임

2) 표본점검 국유재산 435건 중 문서가 디브레인 대장보다 먼저 수신된 경우는 191건, 같은 날에 수신된 경우는 44건, 디브레인 대장이 먼저 수신된 경우는 200건으로 수탁문서와 디브레인 대장 수신·접수처리 중 선행 업무는 정해져 있지 않으나, 통상적으로 재산관리 담당자가 지자체 등으로부터 인계 사실 등을 확인한 후 디브레인 담당자에게 신규재산 수탁 대상이 있음을 안내하는 순서로 진행되는 것이 일반적임

‘국유재산(BPM) 실무매뉴얼’ 등에 따르면 국유BPM상 대장이 생성된 이후부터 실태조사, 물건단위 생성 등을 거쳐 대부, 변상금 부과 등의 재산관리업무가 본격 진행되는 구조로 되어 있다.

[표 21] 국유재산 신규 수탁 단계별 업무내용 · 시스템

구 분 (세부단계)	① 이관문서			② 재산대장		③ 대장 생성
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
업무내용	인계기관 문서발송	KAMCO 문서접수	수탁문서 등록	인계기관 대장전송	KAMCO 수신완료	관리대장 생성
구분시점	국유재산 인계문서 시행일	K-Wings 문서 접수일	수탁문서 등록관리 입력일	디브레인 대장 전송일	디브레인 대장수신 완료일	신규수탁 보고 승인일
업무시스템	외부	K-Wings	국유BPM	디브레인(dBrain)		국유BPM
업무수행	인계기관	재산관리 담당자		디브레인 담당자		재산관리 담당자

따라서, 국유재산 신규 수탁은 대부, 변상금, 매각 등 전체 재산관리 업무 여건을 확보하는 중요한 업무이므로 재산관리 담당자는 신규 수탁문서 및 재산대장이 수신되면 미비한 서류가 있는 경우 조속히 보완 요청하여 K-Wings에서 접수³⁾하고 국유BPM에서 등록⁴⁾하는 한편, 디브레인 담당자로 하여금 재산대장을 수신 처리하도록 하고⁵⁾, 신규수탁 보고를 통해 관리대장을 생성하는 등 각 업무를 순차적으로 적기 처리하여 후속 국유재산 관리업무를 원활하게 수행할 수 있도록 하여야 한다.

3) 전자문서 또는 수기문서 형태로 수신되면 K-Wings 문서함에서 접수 처리하고 있음

4) 국유BPM ‘신규수탁문서 등록관리’에서 인계·인수 문서내용을 등록하고 있으며, 재산 면적 불일치, 보류 요청 등 인수가 어려운 사유가 있는 경우 ‘수탁보류’로 하고 있음

5) 디브레인 담당자가 인수처리를 하면 국유BPM상 ‘디브레인재산인수’ 메뉴에서 목록이 조회되는 구조로 되어 있음

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 국유재산 수탁 업무 프로세스 관리 강화 필요

그런데 감사대상기간⁶⁾ 동안 전체 12개 지역본부에서 신규 수탁한 국유재산 9,230필지⁷⁾ 중 디브레인 시스템상 종전 재산관리기관의 전 송일자로부터 공사 디브레인 담당자의 수신처리일자가 10일 이상 경과된 435필지⁸⁾를 표본으로 신규 수탁 업무단계별 처리 실태를 점검한 바

대구경북지역본부 소관 '경상북도 ○○시 ○○면 ○○리 xxxx-1' (대, 138㎡) 소재 국유재산의 경우 2022. 3. 13. ○○시에서 용도폐지 재산을 인계함에 따라 이관문서는 시행일로부터 18일이 지난 2022. 4. 1. K-Wings에서 접수하고, 접수일로부터 32일이 지난 2022. 5. 3. 국유BPM에 접수문서를 등록하였으며, 디브레인 대장은 전송일⁹⁾로부터 11일이 지난 2022. 4. 29. 수신완료한 후 2022. 7. 4. 신규 수탁보고를 통해 관리대장을 생성하는 등

[표 22]와 같이 신규수탁 업무단계별 평균소요일수¹⁰⁾가 ^(1단계) 종전 재산관리기관의 이관문서 시행일로부터 접수일까지는 25일, ^(2단계) 문서

6) 2021. 8. 1.~2022. 7. 31., 감사대상기간 시작일인 2019. 1. 1.부터 전산자료 출력기준일인 2022. 8. 24.까지 국유재산 총 109,176필지가 인수된 것으로 조회되었으나, 전산자료 용량문제로 인해 점검이 용이하지 않은 어려움이 있어 최근 1년간 수탁한 재산으로 한정함

7) 감사대상기간 동안 수탁한 국유재산 총 21,515필지 중 국유BPM상 접수문서 등록일자, 디브레인상 인수일자 등이 정상적으로 출력되지 않은 경우 등을 제외하였음

8) 점검대상 435필지 중 인계문서 1건을 통해 여러 필지가 수탁된 경우를 1건으로 취급 시 실제 수탁업무처리 건수는 176건임

9) 2022. 4. 18. 본건 관련 디브레인 재산대장이 송신됨

10) 점검 대상별로 용도폐지에 따른 다수 국유재산 일괄 인계·인수, 지자체의 보완 처리 등 개별적 특성과 편차가 존재하므로 평균소요기간을 추출하여 점검하였음

접수일로부터 국유BPM 등록일까지는 60일 및 디브레인 대장 송신일로부터 인수처리일까지는 126일, ^(3단계) 국유BPM상 접수문서 등록 후 대장생성일까지는 230일¹¹⁾ 가량인 것으로 나타났다. 이에, 업무단계별 시스템의 신규수탁 업무처리·관리 기능 보유 여부 대해 점검한 결과

[표 22] 표본점검 대상 국유재산 435건 신규수탁 업무단계별 처리기간

(단위 : 건)

구분	세부 단계 (표 21] 기준)	업 무내 용	단 계 별 소 요 일 수 *					평 균 소 요 기 간	업 무 처 리 시 스템	이 력 관 리 가 능 여 부	
			계	200일 초과	200 ~ 101일	100 ~ 61일	60일 이하				
1 단계	(A→B)	이 관 문 서 접 수	435	“기재 생략”					25일	K-Wings	부
2 단계	(B→C)	접 수 문 서 BPM 등 록	435						60일	국 유 BPM	여
	(D→E)	디 브 레 인 인 수 완 료	435						126일	디 브 레 인 국 유 BPM	여
3 단계	(C→F)	BPM 등 록 후 대 장 생 성	435						230일	국 유 BPM 상 시 감 사 시 스템 **	여

* 단계별 소요일수가 100일 이상인 건들은 대부분 용도폐지에 따른 다수필지 이관 건임

** 국유BPM 등록일부터 대장 생성일까지, 60일 이상 소요되는 경우를 상시감사 핵심위험지표로 함

※ 전체목록은 분량이 과다하여 [별지 4]로 첨부함

위 [표 22]와 같이 신규 수탁업무는 ^(1단계) 종전 재산관리기관으로부터 이관자료가 인계되면 ^(2·3단계) 공사에서 인수·등록하는 절차로 구성되어 있으며, 공사에서 본격적으로 수탁업무를 처리하는 2단계부터는 국유BPM을 통해 업무 이력관리가 가능하나¹²⁾

11) 총괄청 직권 용도폐지 등 동일한 문서를 통해 다수 필지목록이 일괄 인계되는 경우는 해당 문서를 국유BPM에 등록한 후 개별 필지별로 대장 생성에 착수하고 있으며, 국유BPM 등록은 완료하였으나 그 후 지자체 사정 등에 따라 인계가 지연되는 등의 필지가 있음에 따라 다른 단계에 비해 평균소요일수가 길게 집계되는 측면이 있음

12) 디브레인의 경우 전체 업무가 전산에서 처리되며, 인수내용이 국유BPM에서 조회되는 등 최초 수신일로부터 승인완료 시까지 이력에 대해 관리가 가능함

1단계 업무인 이관문서 접수의 경우 문서시행일과 K-Wings상 접수일간에는 평균적으로 25일의 차이가 존재함에도 해당 기간에 대한 국유BPM상 입력·이력관리 기능이 없어서 접수처리 과정에서 지연이 발생할 경우 전체 국유재산 신규 수탁업무 일정에 영향을 줄 수 있는 여지가 있고¹³⁾

또한, 요강 제4조에 따르면 종전 재산관리기관으로부터 재산관리에 필요한 서류 인수 및 확인을 실시하고 미비한 경우 서류 인수일로부터 5영업일 이내에 보완을 요청하도록 되어 있으나¹⁴⁾ 현재 국유BPM에는 보완요청일자, 요청내용, 조치완료일자 등 관련 업무 이력관리 기능이 갖추어져 있지 않아서 내부통제를 위한 기초자료 확보조차 어려운 실정이다.^{15),16),17)}

따라서, 국유재산을 신규 수탁하는 경우 국유BPM에 종전 재산관리기관의 이관문서 시행일(수신기준일), 미비사항 보완요청일, 보완 요청내용, 조치완료일 등을 입력할 수 있게 하는 기능을 신설하여 후속 재산관리 업무에 착수 가능한 시기가 지연되지 않도록 조치할 필요가 있다.¹⁸⁾

13) 현재 내규상에는 국유재산 수탁업무 관련 처리기한은 따로 정하고 있지 않음

14) 지역본부별 확인결과, 신규수탁 업무 처리 시 종전 재산관리기관의 서류 미송부, 인계내용 불일치, 지목 미정리, 점용료 부과 내역 등 관리자료 미송부 등으로 인해 보완 요청 및 보완여부 확인 후에 접수하는 경우가 다수이며, 보완 요청 및 회신은 대부분 공문서가 아닌 유선, 메일 등의 방법으로 이루어지고 있음

15) 위 ‘경상북도 ●●시 ●●면 ●●리 xxxx-1’ 소재 국유재산 신규수탁의 경우 2022. 5. 10. 등기사항 불일치 사항에 대한 보완요청(지목변경 : 도로 → 대) 사항에 대해 조치가 완료되었으나, 실제 관리대장은 조치일자로부터 56일이 지난 2022. 7. 4. 생성됨

16) 디브레인 담당자들이 등록을 늦게 하는 경우에 대한 사유 파악 결과, 대부분이 업무량 및 지역본부 기획 등 업무를 맡고 있어 우선순위를 조정하였기 때문이라고 답변함

17) 현재 국유BPM에서는 디브레인 인수이후부터 재산내역 입력, 실태조사, 인수인계 등의 단위업무로 관리하고 있음

18) 최초 이관문서수신일로부터 문서접수 및 BPM 등록기한을 구체적으로 정하는 방안을 검토하였으나, 접수 이전에 이관문서 및 디브레인 재산대장 등에 대한 미비사항 보완이 선행되어야 하거나 인계기관의 요청에 따라 접수 없이 반려하는 경우 등이 존재하며, 종전 재산관리기관에 따라 회신기간이 일정하지 않은 어려움이 있었음

(2) 국유재산 신규 수탁 관련 업무 서식 정비 필요

한편, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다)에서는 [별지 제1호 서식] ‘국유재산 인수 등 체크리스트’를 두어 국유재산 신규 수탁업무 처리 시 종전 재산관리기관으로부터 송부된 서류 목록, 실태조사 기한 등의 조치·검토사항을 명시하고 있는데

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제8조에 따르면 공사가 국유재산을 수탁한 날로부터 60일 이내에 등기 등 권리보전 조치를 하도록 되어 있어서 ‘소유권이전 등기촉탁서’의 경우 신규 수탁 시 종전재산관리기관으로부터 인계 받아야 할 사항에 해당하지 않음에도 포함되어 있고, 요강 제9조에 따르면 재산의 실태를 조사한 경우에는 조사 종료 후 7영업일 이내에 그 결과를 보고하여야 한다고 되어 있으나 별지에서는 7일 이내로 되어 있는 등

[표 23]과 같이 현행화가 필요할 것으로 보이는 항목 6건이 확인되어 관련 사항을 정비하여 국유재산 신규 수탁 업무의 효율성·정확성을 제고할 필요가 있다.

[표 23] 국유재산 수탁 업무요강 별지 서식 현행화 필요 사항

순번	항목	세부내용	현행화 필요 사유	비 고
1	착안 사항	소유권이전등기촉탁서	수탁 후 관리청 등기 촉탁	건 물
2		토지(임야)대장	5영업일 이내 보완요청 대신 행정정보공동이용시스템 활용 가능	
3		건축물관리대장		
4		등기사항전부증명서		
5		지적(임야)도		
6	실태 조사	실태조사 결과 보고	7일 이내 → 7영업일 이내	요강 제9조와 불일치

[소관부점 의견] 국유재산기획처에서는 재산 수탁의 경우 종전 재산 관리기관마다 업무 방식이 다르고, 총괄청 직권 용도폐지 등의 사유가 있는 경우도 있어서 업무 단계별 구체적 업무처리기한을 정하는 것은 실무상 어려움이 있으나, 국유BPM에 이관문서 시행일, 보완 요청내역 등을 등록하는 등 전산 관리의 필요성에 대해서는 공감하였다.

덧붙여, 12개 지역본부에서는 총괄청 직권 용도폐지 등으로 인해 다수의 필지가 일괄 이관되는 경우가 많아서 전체 이관대상 목록을 적기 인수하기에는 어려움이 있으며, 지자체별로 업무처리 역량 및 인계 방식 등에도 편차가 있어 지목정리, 점용료 부과내역 등 세부사항 보완이 필요한 경우가 빈번하게 발생하는 등 업무상 애로가 있다고 하였고, 대부, 변상금 등 신속한 대응이 요구되는 업무 대비 우선순위가 낮아 최초 이관문서 접수 시부터 관리대장 생성까지 장기간이 소요되는 경우도 있다고 하였다.

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 향후 국유재산 신규 수탁 관련 이관문서 접수, 미비사항 보완절차 등 업무 프로세스별 관리를 강화할 수 있도록 국유재산시스템에 종전 재산관리기관의 이관문서 시행일 및 보완 필요사항, 보완요청일, 조치완료일 등 입력·관리 기능을 추가하는 방안을 마련하고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 별지 제1호서식 등에 명시된 국유재산 신규 수탁 시 조치·검토할 사항이 실제 업무내용과 부합하도록 내규를 정비하시기 바랍니다. (통보)